

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙」 개정 사전예고

1. 규정의 명칭

- ☐ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙(이하 '증발공규정 시행세칙')

2. 규정 개정의 취지

- ☐ 증권회사의 대고객 외화RP 대상에 국제기구 채권 및 외화 표시 한국기업 채권(KP물)을 편입할 수 있도록
 - 매출신고서 면제, 대고객 RP 대상 지정 등을 위한 자본시장법 시행령, 증발공규정 및 금투업규정 개정안이 입법예고('25.2.3.)
- ☐ 증발공규정 개정안(§2-4의2⑤)은 매출신고가 면제되는 국제기구 채권에 대하여 투자매매·중개업자의 설명·확인 의무를 부과하고,
 - 설명·확인 의무와 관련한 구체적 사항을 감독원장이 정하도록 위임함에 따라 증발공규정시행세칙에 이를 반영하고자 함

3. 규정 개정의 내용

가. 설명·확인 의무 대상 추가(시행세칙 제2조의6)

- ☐ 투자매매·중개업자의 투자자에 대한 사전 설명·확인 의무 대상에 국제기구가 발행하는 채무증권을 추가

나. 국제기구 채권 관련 주요 설명사항(시행세칙 <별표>)

☐ 국제기구 채권 관련 투자매매·중개업자가 투자자에게 사전 설명·제공하여야 하는 내용을 구체적으로 명시

- 기존 외국 국채증권에 적용되는 설명사항을 기준으로 하되 국제기구 채권의 특성을 고려하여 일부 항목*을 추가

* 국제기구의 개요, 자금조달 목적, 국제기구 관련 사업 및 재무 위험 등

4. 기타 필요사항 : 없음

5. 의견제출 관련 사항

☐ 의견을 제출하고자 하시는 분은 <붙임3>의 양식에 따라 의견을 작성하신 후 담당자 앞으로 서면(우편, 팩스, 이메일 등)으로 제출하여 주시기 바랍니다.

☐ 의견제출 시한(도착기준) : 2025년 5월 7일(20일간*)

* 규정 변경 내용이 상위법령이나 다른 규정 등의 단순한 집행을 위한 경우에 해당하는 바, 예고기간 단축(40일 → 20일) 실시(「금융감독원 규정의 관리 등에 관한 규정」§30①2)

6. 접수부서, 담당자, 전화번호, 팩스번호 등

☐ 기업공시국 증권발행제도팀 수석조사역 강화현

(전화 : 02-3145-8485, 팩스 : 02-3145-8495, e-mail : hwahkang@fss.or.kr)

<붙임1> 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙」 일부개정(안)

<붙임2> 신·구조문 대비표

<붙임3> 개정안 관련 의견제출서

<붙임 1>

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙」 일부개정안

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조의6 중 “제2-4조의2제4항”은 “제2-4조의2제5항”으로, “국채증권”은 “국채증권 및 법 제9조제16항제5호에 해당하는 자가 발행한 채무증권”으로 한다.

별표를 별지1과 같이 한다.

부 칙<개정 2025.XX.XX.>

제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 XX월 XX일부터 시행한다.

[별지 1]

<별표> <신설 2016.6.23., 개정 2025.XX.XX.>

외국 국채증권 및 국제기구 채권 주요 설명사항 (제2조의6 관련)

1. 발행인에 관한 정보

가. 발행인 명칭

나. 신용평가에 관한 사항 (국제신용평가기관의 신용등급, 평가기관, 평가일 등을 포함한다)

다. 경제에 관한 사항 (GDP성장률, 물가상승률, 실업률, 외환보유고, 경상수지 및 자본수지 등 최근 5년간 발행국가에서 발표한 주요 경제지표를 포함한다. 다만, 국제기구 채권의 경우 해당 채권의 표시통화(국제통화기금 특별인출권의 통화바스켓을 구성하는 통화는 제외)를 발행한 국가에 관한 사항을 기재한다)

라. 재정에 관한 사항 (최근 5년간 발행국가에서 발표한 대내외 부채현황, 최근 10년간 국가부도발생 현황 등을 포함한다. 다만, 국제기구 채권의 경우 해당 채권의 표시통화(국제통화기금 특별인출권의 통화바스켓을 구성하는 통화는 제외)를 발행한 국가에 관한 사항을 기재한다)

마. 국제기구에 대한 개요(설립 목적, 주요 사업분야, 최근 3년간 요약 재무현황, 주요 주주(출자자) 현황 등)

2. 투자대상 증권에 관한 정보

가. 채권 명칭

나. 채권 기본정보(발행일, 만기일, 잔존만기, 발행통화, 표면금리, 만기수익률, 상장여부 등을 포함한다)

다. 이자지급에 관한 사항(이자지급주기, 이자지급 관련 특기사항 등을 포함한다)

3. 투자위험 관련 정보

가. 채권투자 관련 기본적 위험(원금손실위험, 금리변동위험, 신용위험, 유동성위험 등을 포함한다)

나. 환율변동 위험 (최근 5년간 환율정보, 환헤지 관련 사항 등을 포함한다)

다. 채권투자 관련 국채증권 발행국가의 제도 변경 위험 또는 국제기구의 사업 및 재무 위험

라. 자금 조달 목적(국제기구 채권에 한한다)

4. 그 밖에 투자판단에 중요한 영향을 미치는 사항

가. 과세에 관한 사항(자본이득, 이자소득, 환차익 등에 대한 과세 관련 사항으로 관련 법령 및 해당 국가와 체결한 조세조약 등에 의한 과세사항을 포함한다)

나. 중도매도 및 만기상환시 원리금 지급에 관한 사항

다. 발행인 및 해당 증권에 관한 정보를 확인할 수 있는 방법

라. 발행국가의 법령 또는 해당 증권 발행조건에 따른 증권의 취득자 자격제한에 관한 사항(일반 투자자의 취득제한 등을 포함한다)

마. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 특기 사항

<붙임 2>

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙」 신·구 조문 대비표

현행	개정안
제2조의6(매출신고서 면제 요건 등) 규정 제2-4조의2제4항에 따라 투자매매업자 또는 투자중개업자가 외국정부가 발행한 <u>국채증권</u> 을 투자자에게 매출하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.	제2조의6(매출신고서 면제 요건 등) 규정 제2-4조의2제5항에 따라 투자매매업자 또는 투자중개업자가 외국정부가 발행한 <u>국채증권 및 법 제9조제16항제5호에 해당하는 자가 발행한 채무증권</u> 을 투자자에게 매출하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. ~ 2. (생략)	1. ~ 2. (현행과 같음)
<별표> <u>외국 국채증권 주요 설명사항</u>(제2조의6 관련) 1. 발행인에 관한 정보 가. <u>발행국가</u> 명칭 나. 신용평가에 관한 사항 (국제신용평가기관의 <u>국가 신용등급</u>, 평가기관, 평가일 등을 포함한다) 다. 경제에 관한 사항 (GDP성장률, 물가상승률, 실업률, 외환보유고, 경상수지 및 자본수지 등 최근 5년간 발행국가에서 발표한 주요 경제지표를 포함한다) 라. 재정에 관한 사항 (최근 5년간 발행국가에서 발표한 대내외 부채현황, 최근 10년간 국가부도발생 현황 등을 포함한다) <신설>	<별표> <u>외국 국채증권 및 국제기구 채권 주요 설명사항</u>(제2조의6 관련) 1. (현행과 같음) 가. <u>발행인</u> 명칭 나. 신용평가에 관한 사항 (국제신용평가기관의 <u>신용등급</u>, 평가기관, 평가일 등을 포함한다) 다. 경제에 관한 사항 (GDP성장률, 물가상승률, 실업률, 외환보유고, 경상수지 및 자본수지 등 최근 5년간 발행국가에서 발표한 주요 경제지표를 포함한다. 다만, 국제기구 채권의 경우 해당 채권의 <u>표시통화(국제통화기금 특별인출권의 통화바스켓을 구성하는 통화는 제외)</u>를 발행한 국가에 관한 사항을 기재한다) 라. 재정에 관한 사항 (최근 5년간 발행국가에서 발표한 대내외 부채현황, 최근 10년간 국가부도발생 현황 등을 포함한다. 다만, 국제기구 채권의 경우 해당 채권의 <u>표시통화(국제통화기금 특별인출권의 통화바스켓을 구성하는 통화는 제외)</u>를 발행한 국가에 관한 사항을 기재한다) 마. 국제기구에 대한 개요(설립 목적, 주요 사업분야, 최근 3년간 요약 재무현황, 주요 주주(출자자) 현황 등)
2. 투자대상 <u>국채증권</u> 에 관한 정보 가. <u>국채증권</u> 명칭 나. <u>국채증권</u> 기본정보(발행일, 만기일, 잔존만기,	2. 투자대상 <u>증권</u> 에 관한 정보 가. <u>채권</u> 명칭 나. <u>채권</u> 기본정보(발행일, 만기일, 잔존만기, 발

현행	개정안
발행통화, 표면금리, <u>만기수익률</u> 등을 포함한다) 다. 이자지급에 관한 사항(이자지급주기, 이자지급 관련 특기사항 등을 포함한다) <신 설> 3. 투자위험 관련 정보 가. 채권투자 관련 기본적 위험(원금손실위험, 금리 변동위험, 신용위험, 유동성위험 등을 포함한다) 나. 환율변동 위험 (최근 5년간 환율정보, 환헤지 관련 사항 등을 포함한다) 다. 채권투자 관련 국채증권 발행국가의 제도 변경 <u>위험</u> 4. 그 밖에 투자판단에 중요한 영향을 미치는 사항 가. 과세에 관한 사항(자본이득, 이자소득, 환차익 등에 대한 과세 관련 사항으로 관련 법령 및 해당 국가와 체결한 조세조약 등에 의한 과세사항을 포함한다) 나. 중도매도 및 만기상환시 원리금 지급에 관한 사항 다. <u>발행국가 및 국채증권</u>에 관한 정보를 확인할 수 있는 방법 라. 발행국가의 법령 또는 <u>국채증권</u> 발행조건에 따른 증권의 취득자 자격제한에 관한 사항 (일반투자자의 취득제한 등을 포함한다) 마. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 특기 사항 <신 설>	행통화, 표면금리, <u>만기수익률</u>, <u>상장여부</u> 등을 포함한다) 다. (현행과 같음) 라. <u>자금 조달 목적(국제기구 채권에 한한다)</u> 3. (현행과 같음) 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음) 다. 채권투자 관련 국채증권 발행국가의 제도 변경 <u>위험 또는 국제기구의 사업 및 재무 위험</u> 4. (현행과 같음) 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음) 다. <u>발행인 및 해당 증권</u>에 관한 정보를 확인할 수 있는 방법 라. 발행국가의 법령 또는 <u>해당 증권</u> 발행조건에 따른 증권의 취득자 자격제한에 관한 사항(일반투자자의 취득제한 등을 포함한다) 마. (현행과 같음) <u>부 칙<개정 2025.XX.XX.></u> <u>제1조(시행일)</u> 이 세칙은 2025년 XX월 XX일부터 시행한다.

<붙임 3>

개정안 관련 의견 제출서

의견제출자 성명 또는 단체(업체)명		
주 소		
연락처	핸드폰	
	이메일	
	기타	
의견내용		
의견제출의 근거		

※ 의견제출의 근거를 구체적으로 제시하여 주시기 바랍니다.